MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TARANTO

Decreto Prot. n. 22398/2021

Torna indietro

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, con la quale il territorio della provincia di Taranto, comprendente i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola, è stato dichiarato "area ad elevato rischio di crisi ambientale", nonchè la Deliberazione dell'11 Giugno 1997, con la quale è stata reiterata tale dichiarazione, inserendo nella suddetta area ad elevato rischio di crisi ambientale anche il comune di Statte, autonomo dal 1993; VISTA la Legge n. 426 del 9 novembre 1998 recante norme relative agli interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinanti; VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, relativo alla perimetrazione, tra gli altri, del Sito di Interesse Nazionale di Taranto; VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante, tra le altre, norme in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; VISTO in particolare l'art. 252 del Decreto Legislativo e s.m.i. di cui al punto precedente, che statuisce in ordine all'individuazione dei "Siti di interesse Nazionale" ed alle relative procedure di bonifica; VISTO altresì l'art. 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. concernente i "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale" che disciplina le modalità di intervento in aree contaminate dove attuare programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico-produttivo; VISTO il Decreto Legislativo n. 284 dell'8 novembre 2006, recante disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; VISTO il Protocollo d'Intesa in data 26 luglio 2012, stipulato tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Coesione Territoriale, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Commissario Straordinario del Porto di Taranto, relativo all'individuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto; VISTO che nell'ambito degli interventi, di cui al precedente Protocollo d'Intesa, è stato espressamente inserito l'intervento per la "messa in sicurezza terreni e falda aree ndustriali comune di Statte: completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione dell'intervento"; VISTO il Decreto Legge n. 129 del 7 agosto 2012, convertito dalla Legge n. 171 del 4 ottobre 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto; VISTO in particolare, l'art. 1, comma 1, del sopra

richiamato D.L. 129/2012, relativo alla nomina di un Commissario Straordinario, con il compito di assicurare l'attuazione degli interventi di cui al Protocollo d'Intesa del 26/7/2012; VISTO altresì, l'art. 1, comma 4, del D.L. 129/2012, relativo alle risorse economiche da trasferire al Commissario Straordinario ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Protocollo d'Intesa; VISTA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015) - pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 99 della G.U. Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014; VISTO il Decreto prot. N. 4160/TRIDI/B del 30/04/2013 con cui la Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle risorse idriche del MATTM ha approvato il piano di caratterizzazione con prescrizioni, così come stabilito dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 23/04/2013; VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità del Comune di Statte n. 909 del 12/08/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del piano di caratterizzazione della falda profonda della zona PIP del Comune di Statte, per un importo complessivo di €.400.000,00; VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Statte n. 100 del 03/09/2013 con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla progettazione per l'opera di bonifica ambientale con misure di messa in sicurezza permanente della falda profonda dell'area PIP del Comune di Statte, per un importo complessivo di €. 36.600.000,00; VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Statte n. 63 del 25/06/2014 relativa alla presa d'atto ed approvazione del Progetto Preliminare redatto a seguito della redazione dell'analisi di rischio sito specifica delle opere di Messa in sicurezza terreni e falda aree industriali (area PIP) del Comune di Statte per un importo complessivo di € 31.000.000,00; VISTI i verbali delle conferenze dei servizi del SIN Taranto - Statte tenutesi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 09/07/2014 ed in data 30/07/2014 nelle quali veniva rappresentata la necessità di realizzare un campo prove al fine di definire meglio le soluzioni progettuali da adottare; CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi decisoria convocata dal MATTM in data 16/03/2016 ha formulato prescrizioni sul progetto preliminare di Messa in Sicurezza Permanente dell'area PIP del Comune di Statte, evidenziando la necessità di realizzare ulteriori azioni finalizzate alla bonifica e messa in sicurezza della falda profonda; VISTO il Decreto n. 158 dell'08/05/2017, depositato agli atti, con il quale il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto pro tempore ha disposto la revoca al Comune di Statte della funzione di Stazione Appaltante per la progettazione e per le successive attività relative alla Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'area PIP del Comune di Statte per le motivazioni riportate nel richiamato decreto, riassumendo in capo allo stesso Commissario Straordinario la funzione di Stazione Appaltante; RILEVATO CHE: - a seguito della revoca della funzione di stazione appaltante al Comune di Statte il Commissario straordinario ha progettato, appaltato ed eseguito sull'area in argomento indagini di natura geognostica, sismica, piezometrica e chimica finalizzate alla redazione della progettazione definitiva dell'intervento; - Il

Commissario straordinario pro tempore ha richiesto una revisione del documento di analisi di rischio sanitario ambientale, inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 1823 del 4.06.2018, il cui aggiornamento è stato approvato con Decreto Direttoriale MATTM prot. n. 313 dell'1.08.2018; - Con nota prot. n. 11225/STA del 6.06.2019 il MATTM ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per il giorno 29 luglio 2019, relativamente alla nota integrativa dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica per l'area P.I.P. del Comune di Statte; - Il giorno 19.07.2019 presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, è stato svolto un tavolo tecnico in relazione all'attuazione degli interventi di Messa in Sicurezza permanente dei terreni e della falda profonda dell'area PIP del comune di Statte, nell'ambito del quale sono state rappresentate le risultanze delle indagini geognostiche eseguite dal Commissario straordinario nel 2018 dalle quali è emersa la difficoltà nella realizzazione dell'intervento adottato nel progetto preliminare a causa di un complesso assetto geologico-geotecnico del sito, nonché le due soluzioni progettuali alternative a quella prevista dal progetto preliminare; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto pro tempore n. 227 del 29/08/2019 con il quale: venivano approvate le Specifiche Tecniche per l'attuazione delle indagini geognostiche nell'area P.I.P. di Statte (corpo rifiuti), finalizzate alla definizione delle caratteristiche dei materiali all'interfaccia corpo rifiuti/substrato calcareo per la progettazione definitiva dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente della falda profonda; veniva affidata alla SONDAG s.r.l. il servizio di indagini geognostiche nell'area P.I.P. di Statte per la progettazione definitiva dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente della falda profonda; VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto pro tempore n. 228 del 29/08/2019 con il quale è stata affidata alla Advanced Geotechnical Solutions (A.G.S.) s.r.l. l'attività di supporto tecnico-scientifico per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di Messa in Sicurezza permanente della falda profonda del PIP di Statte; PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990 presso il MATTM (ora Ministero della transizione ecologica) in data 18 giugno 2020 relativamente al progetto di "Messa in sicurezza Permanente dei terreni e della falda profonda della zona P.I.P. del Comune di Statte" trasmesso dal precedente Commissario Straordinario con nota protocollo n. 833 del 24.04.2020 ed acquisito dal MATTM in data 27.04.2020, n. 29172, e successivamente aggiornata in data 28 luglio 2020, con i quali veniva espressamente richiesto, al Commissario Straordinario pro tempore, di fornire ulteriori indispensabili elementi di valutazione consistenti: a) nella richiesta di indicare la percorribilità di soluzioni progettuali alternative, con indicazione delle motivazioni che hanno condotto a quella prescelta, soprattutto in relazione alla fattibilità tecnica dell'intervento di rimozione completa dei rifiuti nel tempo depositati nella ex cava di Statte e del successivo smaltimento in siti idonei e alla valutazione dell'impegno

previsto sia sotto il profilo economico che temporale; b) nella richiesta di dimostrare la garanzia di tenuta nel tempo della soluzione tecnica prescelta (jet grouting) in relazione ad altre possibili; c) nella richiesta di valutare l'eventuale interazione della miscela cementizia utilizzata con i rifiuti presenti nel caso in cui possa influire negativamente sulla durata dell'intervento e di modificare le fasi di realizzazione all'interno del progetto di messa in sicurezza permanente, prevedendo l'esecuzione di un campo prove e solo ad esito positivo dello stesso, procedere con la realizzazione dei lavori; RILEVATO che dalla documentazione agli atti si evince una perdurante contrapposizione di vedute tra l'allora Commissario Straordinario e gli Uffici Ministeriali, che ha determinato una "impasse" dell'iter approvativo dell'intervento di che trattasi; VISTO il D.P.C.M. del 2 ottobre 2020, efficace a decorrere dal 3 novembre 2020, con il quale è stato nominato il prefetto pro-tempore Dott. Demetrio Martino a Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, subentrando al precedente Commissario straordinario, dott.ssa Vera Corbelli; CONSIDERATO che per superare lo stallo sopra indicato il Commissario Straordinario ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la convocazione del Tavolo CIS con la partecipazione anche dell'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per ottenere le necessarie indicazioni sul percorso per addivenire alla rapida definizione delle problematiche ostative alla realizzazione dell'intervento; VISTO il verbale della seduta del 22 gennaio 2021 del CIS, dal quale risulta che, dopo ampia disamina delle questioni di maggior rilievo, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero per la Transizione ecologica) , ha formalmente indicato al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica nell'area di Taranto, di procedere per la soluzione individuata nella bonifica con la rimozione dei rifiuti, assicurando altresì di fornire supporto tecnico al Commissario stesso anche per la predisposizione, in tempi brevi, di un cronoprogramma con le relative attività sia in merito al progetto preliminare che al fabbisogno finanziario, in modo tale da tracciare un percorso da portare in Conferenza di servizi presso lo stesso Dicastero; VISTO il resoconto della successiva riunione in data 7 aprile 2021, con la partecipazione del Ministero per la Transizione Ecologica, ARPA, ISPRA, SOGESID e Comune di Statte, da cui emerge che lo stesso comune chiede di assumere la responsabilità procedimentale dell'intervento, da eseguire nelle varie fasi anche con il supporto tecnico di SOGESID; VISTO l'art.1 comma 6, del D.L. 7 agosto 2012, n. 129 , convertito con legge 4 ottobre 2012, n. 171, il quale stabilisce che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica; RITENUTO che l'individuazione del Comune di Statte quale soggetto attuatore dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente della falda profonda del PIP di Statte risponda alle suesposte esigenze di celerità, sia in quanto il Commissario straordinario non dispone di una propria autonoma struttura né di risorse

da utilizzare per le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, sia in quanto il Comune di Statte possiede competenza ed esperienza, essendosi occupato altresì della Messa in sicurezza di Emergenza (MISE) della medesima area; PRESO ATTO della disponibilità del Comune di Statte, manifestata con nota prot. n. 22966 del 3.05.2021, ad assumere il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento sopra indicato, in conformità ai contenuti del presente provvedimento; Tutto ciò premesso e considerato D E C R E T A 1) Per la realizzazione dell'intervento di Messa in sicurezza Permanente della falda profonda del PIP di Statte, di cui in premessa, viene nominato soggetto attuatore il Comune di Statte. Il Comune di Statte, in quanto delegato di funzioni, dovrà provvedere a porre in essere ogni adempimento per la realizzazione dell'intervento, anche avvalendosi dei soggetti istituzionalmente competenti; 2) I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, della funzione di Soggetto Attuatore verranno precisati in un apposito Programma Operativo di Dettaglio riguardante in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui al punto1); b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.; Il soggetto attuatore potrà visionare ed estrarre copia, nonché utilizzare, per le finalità di cui al punto 1, la documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta utile nei limiti di quella nella disponibilità del Commissario; 4) Rimane in capo al Commissario la funzione di monitoraggio e di coordinamento dell'intervento; 5) Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 6) Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) il Commissario assicura la copertura finanziaria nei limiti delle risorse all'uopo stanziate con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87; eventuali fabbisogni aggiuntivi, necessari per la migliore realizzazione dell'intervento, saranno proposti in sede di Tavolo CIS; 7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione "Provvedimenti " di Amministrazione Trasparente. Taranto 4 maggio 2021 Il Prefetto Commissario Straordinario (Martino)

File creato il 07/05/2021 alle 09:10:00